Codice Convenzione _____

Codice incaricato _____

N° Plico _____

Proposta di contratto per la casa

Copia Plenitude

Somministrazione di gas naturale e energia elettrica - switch

Il Cliente, come di seguito identificato, propone a Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit con sede legale in Milano (MI), Via Giovanni Lorenzini, 4; Capitale Sociale Euro 855.555.556,00 i.v., Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi Codice Fiscale e Partita Iva 12300020158, R.E.A. Milano n.1544762, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A (di seguito "**Plenitude**"), di concludere un contratto di somministrazione di gas naturale di energia elettrica (di seguito "Contratto"), secondo i termini e le condizioni indicate nel presente modulo contrattuale (di seguito "**Modulo**") e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Dati del cliente

Nome e Cognome* _____ Residente a _____

Codice Fiscale* _____

Documento d'identità ◯ Carta d'identità ◯ Patente ◯ Altro (specificare) _____

N. Documento _____ Rilasciato da (Ente) _____ Data Rilascio* ___ ___ _____

Telefono _____ Cellulare _____ Email _____

Indirizzo (Via/Corso) _____ Numero _____ Abitazione di Residenza ◯ si ◯ no

Fornitura CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Indirizzo (Via/Corso) _____ Numero _____

Invio Fatture CAP _____ Comune _____ Provincia _____

◯ **Chiede la somministrazione di Gas Naturale**

Indicare il Codice Offerta* _____

Codice PDR* _____ Matricola contatore* _____

Uso: ◯ Cottura ◯ Riscaldamento ◯ Acqua calda ◯ Altri usi Consumo annuo (Smc) _____

Tipo abitazione*: ◯ In condominio (più di 6 unità abitative) ◯ In stabile uni-plurifamiliare (massimo 6 unità abitative)

Solo in caso di passaggio a Plenitude da altro fornitore: Fornitore attuale di gas _____

◯ **Chiede la somministrazione di Energia Elettrica**

Uso: ◯ abitazione ◯ Pertinenze (es: box, cantina) Indicare il codice offerta _____

Codice POD* _____ Potenza impegnata (kW) _____ Consumo annuo (kW) _____

◯ Chiede l'opzione bioraria, in base alle "Condizioni Economiche"

Solo in caso di passaggio a Plenitude da altro fornitore: Fornitore attuale di energia elettrica _____

◯ **Chiede l'esecuzione anticipata del contratto**

il Cliente, consapevole degli effetti sulla fornitura dell'eventuale esercizio del diritto di ripensamento, indicati in dettaglio all'Art. 3 delle CGC, chiede a Plenitude di avviare le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto prima della scadenza del termine di ripensamento.

◯ **Comunicazioni e bolletta digitale**

Il Cliente accetta: 1) di ricevere la documentazione contrattuale (inclusi le informazioni precontrattuali e il Contratto) e le comunicazioni relative al Contratto in formato elettronico all'indirizzo email indicato nel Modulo, fatto salvo successivi aggiornamenti comunicati a Plenitude da parte del Cliente. Tale consenso del Cliente vale anche per tutte le successive comunicazioni per le quali la legge o il Contratto non preveda una diversa e specifica modalità di invio. Per chi formula la Proposta online, le comunicazioni digitali sono automaticamente previste; 2) di scegliere che le bollette per i pagamenti relativi al Contratto siano rese disponibili come bollette digitali (in formato elettronico anzichè cartaceo) all'indirizzo mail indicato nella Proposta di Contratto secondo le modalità descritte all' Art. 5 delle CGC. In caso di problematiche tecniche relative all'invio in formato elettronico, Plenitude invierà al Cliente tali comunicazioni all'indirizzo fisico.

* DATO OBBLIGATORIO, UNITAMENTE ALLA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, PER LA STIPULA E/O L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SALVO DIVERSA VALUTAZIONE DI PLENITUDE

L'indirizzo email sarà utilizzato da Plenitude per effetuare la pre-registrazione all'Area Personale.

[1] Si specifica che il dato di consumo annuo e di potenza impegnata comunicati da Acquirente Unico in fase di Switch, se presenti, prevarranno su quanto comunicato dal Cliente. Eventuali esigenze di variazione della potenza impegnata dovranno essere comunicate con richiesta puntuale.

1.2.10__1/14

Codice Convenzione _____

Codice incaricato _____

N° Plico _____

Proposta di contratto per la casa

Copia Cliente

Somministrazione di gas naturale e energia elettrica - switch

Il Cliente, come di seguito identificato, propone a Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit con sede legale in Milano (MI), Via Giovanni Lorenzini, 4; Capitale Sociale Euro 855.555.556,00 i.v., Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi Codice Fiscale e Partita Iva 12300020158, R.E.A. Milano n.1544762, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A (di seguito "**Plenitude**"), di concludere un contratto di somministrazione di gas naturale di energia elettrica (di seguito "Contratto"), secondo i termini e le condizioni indicate nel presente modulo contrattuale (di seguito "**Modulo**") e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Dati del cliente

Nome e Cognome* _____ Residente a _____

Codice Fiscale* _____

Documento d'identità ◯ Carta d'identità ◯ Patente ◯ Altro (specificare) _____

N. Documento _____ Rilasciato da (Ente) _____ Data Rilascio* ___ ___ _____

Telefono _____ Cellulare _____ Email _____

Indirizzo (Via/Corso) _____ Numero _____ Abitazione di Residenza ◯ si ◯ no

Fornitura CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Indirizzo (Via/Corso) _____ Numero _____

Invio Fatture CAP _____ Comune _____ Provincia _____

◯ **Chiede la somministrazione di Gas Naturale**

Indicare il Codice Offerta* _____

Codice PDR* _____ Matricola contatore* _____

Uso: ◯ Cottura ◯ Riscaldamento ◯ Acqua calda ◯ Altri usi Consumo annuo (Smc) _____

Tipo abitazione*: ◯ In condominio (più di 6 unità abitative) ◯ In stabile uni-plurifamiliare (massimo 6 unità abitative)

Solo in caso di passaggio a Plenitude da altro fornitore: Fornitore attuale di gas _____

◯ **Chiede la somministrazione di Energia Elettrica**

Uso: ◯ abitazione ◯ Pertinenze (es: box, cantina) Indicare il codice offerta _____

Codice POD* _____ Potenza impegnata (kW) _____ Consumo annuo (kW) _____

◯ Chiede l'opzione bioraria, in base alle "Condizioni Economiche"

Solo in caso di passaggio a Plenitude da altro fornitore: Fornitore attuale di energia elettrica _____

◯ **Chiede l'esecuzione anticipata del contratto**

il Cliente, consapevole degli effetti sulla fornitura dell'eventuale esercizio del diritto di ripensamento, indicati in dettaglio all'Art. 3 delle CGC, chiede a Plenitude di avviare le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto prima della scadenza del termine di ripensamento.

◯ **Comunicazioni e bolletta digitale**

Il Cliente accetta: 1) di ricevere la documentazione contrattuale (inclusi le informazioni precontrattuali e il Contratto) e le comunicazioni relative al Contratto in formato elettronico all'indirizzo email indicato nel Modulo, fatto salvo successivi aggiornamenti comunicati a Plenitude da parte del Cliente. Tale consenso del Cliente vale anche per tutte le successive comunicazioni per le quali la legge o il Contratto non preveda una diversa e specifica modalità di invio. Per chi formula la Proposta online, le comunicazioni digitali sono automaticamente previste; 2) di scegliere che le bollette per i pagamenti relativi al Contratto siano rese disponibili come bollette digitali (in formato elettronico anzichè cartaceo) all'indirizzo mail indicato nella Proposta di Contratto secondo le modalità descritte all' Art. 5 delle CGC. In caso di problematiche tecniche relative all'invio in formato elettronico, Plenitude invierà al Cliente tali comunicazioni all'indirizzo fisico.

* DATO OBBLIGATORIO, UNITAMENTE ALLA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, PER LA STIPULA E/O L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SALVO DIVERSA VALUTAZIONE DI PLENITUDE

L'indirizzo email sarà utilizzato da Plenitude per effetuare la pre-registrazione all'Area Personale.

[1] Si specifica che il dato di consumo annuo e di potenza impegnata comunicati da Acquirente Unico in fase di Switch, se presenti, prevarranno su quanto comunicato dal Cliente. Eventuali esigenze di variazione della potenza impegnata dovranno essere comunicate con richiesta puntuale.

1.2.10__2/14

Codice Convenzione _____

Codice incaricato _____

N° Plico _____

Proposta di contratto per la casa

Copia Plenitude

Mandato per l'autorizzazione di addebito in conto delle disposizioni Sepa Core Direct Debit

◯ **Mandato per l'autorizzazione di addebito in conto delle disposizioni Sepa Core Direct Debit**

Nome e Cognome (**Titolare del conto**)* _____

Codice fiscale* _____

Coordinate Bancarie o Postali * _____

Il titolare del conto corrente ("Titolare") autorizza Eni S.p.A.. (nome dell'effettivo creditore Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - codice identificativo dell'effettivo creditore 12300020158) a disporre addebiti in via continuativa sul conto corrente identificato dal codice IBAN sopra indicato relativi alle fatture di cui all'Art. 7 delle CGC e la banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni di Eni S.p.A.. In caso di mancato pagamento, esso dovrà essere effettuato direttamente a cura del Cliente. Il rapporto con la banca è regolato dal contratto stipulato dal debitore con la banca stessa. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. I diritti del debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla banca. Ulteriori dettagli operativi relativi alla domiciliazione bancaria o postale delle bollette sono riportati all'Art. 8.1 delle CGC.

Firma del titolare del C/C (PER RICHIESTA ADDEBITO IN CONTO) _____

Dichiarazioni di recesso dell'attuale fornitore di gas e/o di energia elettrica

Con la formulazione della Proposta di Contratto, il Cliente dichiara di dare a Plenitude mandato con apposita procura a recedere, secondo le stesse modalità di conclusione del Contratto con il venditore entrante e su supporto durevole, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere con l'attuale fornitore di Gas e/o energia elettrica, per la fornitura di Gas e/o energia elettrica, in funzione della tipologia di somministrazione richiesta a Plenitude. Come previsto dalla normativa vigente, una volta trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente, Plenitude eserciterà il recesso per conto del Cliente trasmettendo la richiesta di Switch al SII affinchè notifichi il recesso all'attuale fornitore. Plenitude invierà la suddetta comunicazione entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di Switch.

1.2.10__3/14

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali

Con la formulazione della proposta di contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, riportata nel Contratto. Barrando le successive caselle, il Cliente può decidere liberamente di esprimere o meno il consenso a Plenitude per l'utilizzo dei dati personali finalizzato alle seguenti attività:

future iniziative promozionali curate da Plenitude	◯ si ◯ no
analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da Plenitude o attraverso società terze	◯ si ◯ no
future iniziative promozionali curate da altre imprese	◯ si ◯ no

Codice Convenzione _____

Codice incaricato _____

N° Plico _____

Proposta di contratto per la casa

Copia Cliente

Mandato per l'autorizzazione di addebito in conto delle disposizioni Sepa Core Direct Debit

◯ **Mandato per l'autorizzazione di addebito in conto delle disposizioni Sepa Core Direct Debit**

Nome e Cognome (**Titolare del conto**)* _____

Codice fiscale* _____

Coordinate Bancarie o Postali * _____

Il titolare del conto corrente ("Titolare") autorizza Eni S.p.A.. (nome dell'effettivo creditore Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - codice identificativo dell'effettivo creditore 12300020158) a disporre addebiti in via continuativa sul conto corrente identificato dal codice IBAN sopra indicato relativi alle fatture di cui all'Art. 7 delle CGC e la banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni di Eni S.p.A.. In caso di mancato pagamento, esso dovrà essere effettuato direttamente a cura del Cliente. Il rapporto con la banca è regolato dal contratto stipulato dal debitore con la banca stessa. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. I diritti del debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla banca. Ulteriori dettagli operativi relativi alla domiciliazione bancaria o postale delle bollette sono riportati all'Art. 8.1 delle CGC.

Firma del titolare del C/C (PER RICHIESTA ADDEBITO IN CONTO) _____

Dichiarazioni di recesso dell'attuale fornitore di gas e/o di energia elettrica

Con la formulazione della Proposta di Contratto, il Cliente dichiara di dare a Plenitude mandato con apposita procura a recedere, secondo le stesse modalità di conclusione del Contratto con il venditore entrante e su supporto durevole, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere con l'attuale fornitore di Gas e/o energia elettrica, per la fornitura di Gas e/o energia elettrica, in funzione della tipologia di somministrazione richiesta a Plenitude. Come previsto dalla normativa vigente, una volta trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente, Plenitude eserciterà il recesso per conto del Cliente trasmettendo la richiesta di Switch al SII affinchè notifichi il recesso all'attuale fornitore. Plenitude invierà la suddetta comunicazione entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di Switch.

1.2.10__4/14

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali

Con la formulazione della proposta di contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, riportata nel Contratto. Barrando le successive caselle, il Cliente può decidere liberamente di esprimere o meno il consenso a Plenitude per l'utilizzo dei dati personali finalizzato alle seguenti attività:

future iniziative promozionali curate da Plenitude	◯ si ◯ no
analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da Plenitude o attraverso società terze	◯ si ◯ no
future iniziative promozionali curate da altre imprese	◯ si ◯ no

Codice Convenzione _____

Codice incaricato _____

N° Plico _____

Proposta di contratto per la casa

Copia Plenitude

Formulazione della proposta di contratto

Il Cliente con la sottoscrizione in calce formula la Proposta di Contratto a Plenitude e contestualmente dichiara di aver ricevuto, letto e accettato i seguenti allegati: Condizioni Generali di Contratto; Condizioni Economiche e gli eventuali relativi allegati; Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale ai sensi del TIQV; Schede di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica; Schede Sintetiche. **Il termine entro cui sottoscrivere il presente Modulo è indicato nell' Allegato "Condizioni Economiche".**

Con la sottoscrizione del Modulo, il Cliente conferma le scelte indicate nel Contratto, si assume la responsabilità della veridicità dei dati ivi riportati, ivi incluse le dichiarazioni di cui alle Condizioni Economiche, con particolare riferimento per l'energia elettrica alla tipologia d'uso; **inoltre dichiara di conoscere le condizioni contrattuali ed economiche del Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas definite da ARERA e quelle delle Offerte PLACET di Plenitude, che può sempre scegliere;** in caso di richiesta di somministrazione di energia elettrica, di conferire a Plenitude i mandati di cui all'Art. 4 delle CGC. Inoltre con la sottoscrizione del Modulo, il Cliente dichiara di conoscere la facoltà di Plenitude di recedere dal Contratto, prima dell'esecuzione dello stesso, ai sensi di quanto previsto all'Art. 3 delle CGC.

Data __ __ / __ __ / __ __ __ __ **Firma del Cliente** _____

Il Cliente dichiara di approvare le Condizioni Economiche (riportate nelle CGC e nell'apposito Allegato) e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente i seguenti articoli delle CGC: Art.3 (mancata esecuzione, recesso prima dell'esecuzione); Art.6 (responsabilità del Cliente per manomissione del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico); Art.8.3 (azioni in caso di mancato o parziale pagamento);Art.10 (diritto di recesso; cessazione della somministrazione);Art.13 (limitazioni al diritto di rimborso in favore del Cliente).

Data __ __ / __ __ / __ __ __ __ **Firma del Cliente** _____

CONTATTI

servizio clienti:
800.900.700 da rete fissa
e 02.444.141 da rete mobile al costo previsto dall'operatore telefonico
portale eniplenitude.com
Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, Casella Postale n.71
20068 Peschiera Borromeo (MI)

1.2.10__5/14

Codice Convenzione _____

Codice incaricato _____

N° Plico _____

Proposta di contratto per la casa

Copia Cliente

Formulazione della proposta di contratto

Il Cliente con la sottoscrizione in calce formula la Proposta di Contratto a Plenitude e contestualmente dichiara di aver ricevuto, letto e accettato i seguenti allegati: Condizioni Generali di Contratto; Condizioni Economiche e gli eventuali relativi allegati; Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale ai sensi del TIQV; Schede di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica; Schede Sintetiche. **Il termine entro cui sottoscrivere il presente Modulo è indicato nell' Allegato "Condizioni Economiche".**

Con la sottoscrizione del Modulo, il Cliente conferma le scelte indicate nel Contratto, si assume la responsabilità della veridicità dei dati ivi riportati, ivi incluse le dichiarazioni di cui alle Condizioni Economiche, con particolare riferimento per l'energia elettrica alla tipologia d'uso; **inoltre dichiara di conoscere le condizioni contrattuali ed economiche del Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas definite da ARERA e quelle delle Offerte PLACET di Plenitude, che può sempre scegliere;** in caso di richiesta di somministrazione di energia elettrica, di conferire a Plenitude i mandati di cui all'Art. 4 delle CGC. Inoltre con la sottoscrizione del Modulo, il Cliente dichiara di conoscere la facoltà di Plenitude di recedere dal Contratto, prima dell'esecuzione dello stesso, ai sensi di quanto previsto all'Art. 3 delle CGC.

Data __ __ / __ __ / __ __ __ __ **Firma del Cliente** _____

Il Cliente dichiara di approvare le Condizioni Economiche (riportate nelle CGC e nell'apposito Allegato) e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente i seguenti articoli delle CGC: Art.3 (mancata esecuzione, recesso prima dell'esecuzione); Art.6 (responsabilità del Cliente per manomissione del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico); Art.8.3 (azioni in caso di mancato o parziale pagamento);Art.10 (diritto di recesso; cessazione della somministrazione);Art.13 (limitazioni al diritto di rimborso in favore del Cliente).

Data __ __ / __ __ / __ __ __ __ **Firma del Cliente** _____

CONTATTI

servizio clienti:
800.900.700 da rete fissa
e 02.444.141 da rete mobile al costo previsto dall'operatore telefonico
portale eniplenitude.com
Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, Casella Postale n.71
20068 Peschiera Borromeo (MI)

1.2.10__6/14

Condizioni Generali di Contratto
energia elettrica e/o gas naturale

Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e gas ai sensi del TIQV

Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale (risultati 2024)
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti (30 giorni solari): grado di rispetto effettivo pari al 79%; Tempo massimo di rettifica di fatturazione (60 giorni solari - 90 giorni solari per le fatture quadrimestrali): grado di rispetto effettivo pari al 63%; Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione (20 giorni solari): grado di rispetto effettivo pari al 14%.

Indennizzi automatici per mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale
in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità sopra riportati, il venditore corrisponde al cliente finale di energia elettrica alimentato in bassa e/o media tensione e al cliente finale di gas naturale alimentati in bassa pressione, in base alle modalità previste dal quadro normativo vigente, un indennizzo automatico base pari a: 25€ se la prestazione è eseguita oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard; 50€ se l' esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard; 75€ se l' esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard.

Standard generale di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale (risultati 2024)
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari (nel 95% dei casi): 84%.

Condizioni Generali di Contratto

Art. 1 Definizioni

Fermo restando quanto previsto nella restante documentazione contrattuale, i termini indicati in carattere maiuscolo o con le iniziali maiuscole avranno (ove applicabile, sia al singolare sia al plurale) il significato che segue: **Area Personale**: l'area del sito internet eniplenitude.com dedicata al Cliente, attraverso la quale il Cliente può gestire alcuni servizi legati al contratto (es. pagamenti, bollette, consensi privacy). La stipula del Contratto comporta la pre-registrazione del Cliente all'Area Personale, tramite credenziali fornite da Plenitude via e-mail o sms. **ARERA**: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con L. 14 novembre 1995, n. 481 (in G. U. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.). **Attivazione**: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede la realizzazione e l'avvio di un nuovo PdF o l'avvio di un PdF precedentemente disattivato. **CAD**: D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") **Cambio prodotto**: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede presso i PdF per cui è già attiva una somministrazione di Gas e/o energia elettrica da parte di Plenitude, la sostituzione delle precedenti condizioni economiche e contrattuali con quelle indicate nel presente Contratto. **Cliente**: è il soggetto identificato nella Proposta di Contratto che richiede la somministrazione di Gas e/o energia elettrica e, ove applicabile, il servizio aggiuntivo previsto nelle Condizioni Economiche. **Cliente titolare di Bonus Sociale**: cliente domestico che risulti in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti dalla deliberazione dell'ARERA 63/2021/R/com. **Codice Civile**: testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262. **Condizioni Economiche** (o "**CE**"): le condizioni economiche e contrattuali indicate nell'apposito allegato al Contratto, che insieme alla Proposta di Contratto e alle CGC disciplinano il Contratto; **Condotte**: insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per il trasporto (di seguito anche "Condotte di Trasporto") o per la distribuzione (di seguito anche "Condotte di Distribuzione") del Gas. **Consumatore**: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, come definito al comma 1), punto a) dell'art. 3 del Codice del Consumo (cfr. Art. 21 delle presenti CGC). **Contatore Elettrico**: insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al Cliente, atte a misurare l'energia elettrica prelevata. **Contatore Gas**: insieme delle apparecchiature poste presso il punto di riconsegna del Gas al Cliente, atte a misurare il Gas prelevato. CGC: le presenti Condizioni Generali di Contratto. **Contratto**: l'insieme delle CGC, delle Condizioni Economiche di somministrazione di Gas e/o energia elettrica e, ove applicabile, del servizio aggiuntivo eventualmente previsto, della Proposta di Contratto e dei relativi allegati. **Diritto di Ripensamento**: diritto di recesso che il Cliente Consumatore o Condominio può esercitare, ai sensi del Codice del Consumo e nei modi e termini di seguito definiti nel paragrafo "Diritto di Ripensamento". Attraverso l'esercizio del Diritto di Ripensamento, il Cliente Consumatore o Condominio ha diritto di cambiare idea sulla sottoscrizione effettuata, senza alcuna penalità e

Condizioni Generali di Contratto

eniplenitude.com. **Proposta di Contratto**: la proposta
Fornitura (o **"PdF"**): il PdR o il PdP o entrambi, a seco
Gas o di energia elettrica o di entrambe. **Punto di Pre**
elettrica al Cliente. **Punto di Riconsegna** (o **"PdR"**): pu
Gas al Cliente. **Servizio di Tutela della Vulnerabilità**
stabilite da ARERA, riservato ai clienti con i requisiti
informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unic
cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore
Fatturazione, Allegato A della Delibera ARERA 463/2016
Allegato A della Delibera ARERA 413/16/R/com. **TIS**: T
Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità di Re
dell'energia elettrica di ultima istanza, Allegato A della
di gas naturale e gas diversi da gas naturale, Allegato
misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmi
del cliente finale. **Uso Domestico**: PdF relativo a un cli
Gas. **Voltura**: l'operazione contrattuale con cui il Cl
continuità della fornitura, presso il PdF/i PdF oggetto d
Societaria o Voltura ordinaria). **Voltura con cambio fo**
precedente intestatario senza soluzione di continuità
fornitore secondo quanto previsto dalla Delibera ARE
avvicendarsi a un precedente intestatario in qualità di s
dalla Voltura Mortis Causa e dalla Voltura per Incorp
Cliente richiedente è una società che ha incorporato un

Art. 2 Oggetto del Contratto

Oggetto del Contratto è: (i) la somministrazione, da p
quanto richiesto dal Cliente nel Modulo; (ii) la stipula,
distribuzione e di Trasporto con le controparti designa
aggiuntivo previsto nelle Condizioni Economiche. Il Ga
esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto in rel
Cliente di cedere l'energia elettrica o il gas naturale
comunicare a Plenitude ogni variazione relativa ai da
l'Impianto Interno del Cliente deve essere già allacc
dell'Attivazione, ai fini contrattuali verrà considerata la
quanto eventualmente indicato dal Cliente. In più, nel c
un PdF ad Uso Domestico, la dichiarazione espressa da
caso di discordanza, su quanto eventualmente dichiara
Cliente, durante la vigenza del Contratto, potrà modi
applicherà gli eventuali conseguenti oneri di sistema e
Distributore Elettrico. Relativamente all'energia elettric
considerato quanto dichiarato dal Cliente nel Contra
Plenitude considererà valide le dichiarazioni del Clier
Distributore Elettrico la variazione di tipologia d'uso. In
Cliente gli ulteriori costi, imposte e sanzioni che ne d
richiesti dal Distributore Elettrico per variazioni comu
l'erogazione del servizio di connessione" di ARERA.

entro i trenta giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto. In entrambi i casi, il Diritto di Ripensamento può essere esercitato senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, anche con riferimento a una sola somministrazione, nelle modalità di seguito specificate. In caso di Voltura con cambio fornitore al Cliente che ha dichiarato che il PDF è nella sua titolarità, verrà attivata la fornitura di ultima istanza senza la cessazione della fornitura finché il cliente non sottoscriverà un contratto di somministrazione con un altro fornitore. Il Cliente potrà scegliere di cambiare fornitore sottoscrivendo un nuovo contratto con qualsiasi altra impresa in un altro momento. Il Cliente può esercitare il Diritto di Ripensamento comunicandolo a Plenitude ai canali di contatto di cui all'Art. 14, oppure compilando il Modulo ripensamento disponibile sul Portale e allegato al presente Contratto, ferma restando, in caso di compilazione online, la conferma da parte di Plenitude dell'avvenuta ricezione del Modulo ripensamento. Ai sensi del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il Diritto di Ripensamento.

Accettazione - L'accettazione della Proposta di Contratto da parte di Plenitude è subordinata ad attività di verifica dell'affidabilità creditizia basate:

(i) sulla verifica del comportamento di pagamento del Cliente nei confronti di Plenitude per precedenti contratti o contratti in essere (ad esempio assenza di morosità); e

(ii) su rating creditizi elaborati da società preposte a tali attività e basati su informazioni pubbliche (ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievoli);

(iii) su eventuali dati presenti nei "Sistemi di informazioni creditizie" o "SIC" e su elaborazioni statistiche effettuate sui dati contrattuali forniti dal Cliente, nonché sui dati presenti presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità ("SCIPAFI"). In particolare, al fine di meglio valutare il rischio creditizio, le banche e le finanziarie con cui il Cliente è eventualmente in rapporto, comunicano alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i cui gestori rivestono la qualifica di titolare del trattamento. La normativa di disciplina dei SIC è regolata, allo stato, dal relativo

Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provv. n. 163/ 2019, disponibile al sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche a Plenitude e ad altri soggetti che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo (le cui categorie sono riportate nelle informative rese dai gestori dei SIC). I dati che riguardano il Cliente sono aggiornati periodicamente da banche e finanziarie con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto) e Plenitude si limita ad accedere ai dati presenti nel SIC senza inserire alcun dato relativo al servizio e/o prodotto richiesto dal Cliente. I Dati contenuti nel SIC sono trattati anche mediante l'impiego di tecniche e sistemi di credit scoring che utilizzano diverse tipologie di fattori (a titolo esemplificativo: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, storia dei rapporti di credito estinti, etc.) che consentono di ottenere, attraverso l'applicazione di metodi e modelli statistici, risultati espressi in forma sintetica, tramite indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici, del profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti dell'interessato. L'accettazione potrà essere altresì subordinata a eventuali verifiche relative ai processi di acquisizione della Proposta di Contratto. In caso di accettazione della Proposta di Contratto da parte di Plenitude, quest'ultima, entro il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del Modulo, ne darà comunicazione per iscritto all'indirizzo indicato dal Cliente. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte di Plenitude, che può essere relativa a una sola o a entrambe le somministrazioni.

Inizio delle somministrazioni; condizione risolutiva; recesso prima dell'esecuzione - Il Contratto ha esecuzione con l'attivazione della/e somministrazione/i, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da Plenitude al Cliente nella comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto o con altra modalità (ad esempio SMS o e-mail) e sarà riportata nelle fatture. Nel caso di Switch le somministrazioni iniziano entro la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto e sono subordinate al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il distributore locale (che dipende per esempio dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati sulla Proposta di Contratto con quelli in possesso dei distributori), in assenza del buon esito o comunque in presenza di disallineamenti tra i dati anagrafici forniti e quelli in possesso dei distributori, il Contratto non potrà avere esecuzione per causa non imputabile a Plenitude e lo stesso si intenderà automaticamente sciolto senza responsabilità di nessuna delle Parti, con comunicazione scritta al Cliente da parte di Plenitude. Plenitude contatterà il Cliente affinché questi possa fornire i dati richiesti ai fini della sottoscrizione di una nuova proposta di contratto. In assenza di l'esecuzione anticipata del Contratto, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il termine previsto per

dall'Allegato della Delibera 574/13/R/gas, fatti salvi i te
Cliente ha richiesto l'esecuzione anticipata del Contra
tempistica di esercizio dello stesso, Plenitude: a) pr
l'annullamento sia ancora possibile b) qualora l'annu
necessario a permettere un cambio fornitore o, se richie
Cliente sarà comunque tenuto al pagamento a Pleni
eventualmente intercorrente fra l'inizio dell'esecuzion
Ripensamento, inclusi i costi amministrativi di Plenitud
Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistic
entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta salvo quar
elettrica sia per il Gas, il Contratto potrà avere ese
102/2016/R/com e dalla Delibera ARERA 398/2014/R/eel
di Switch per l'energia elettrica e/o Gas, Plenitude si r
esecuzione, ai sensi dell'art. 1373, comma 1, del Codice
il terzo mese successivo alla conclusione del Contratto
Distributore Elettrico e/o il Distributore Gas sono tenuti
per l'energia elettrica, dell'Allegato A alla Delibera AREF
risulti sussistere in relazione al/i PdF oggetto di Switch
chiusura per sospensione della fornitura per morosit
somministrazione di energia elettrica); il PdF proveng
sospensione della fornitura per morosità ancora in co
data della richiesta di Switch in corso; il PdF sia stato o
ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso; il PdF ris
Plenitude eserciti il predetto diritto di recesso, non v
presentata al Distributore Elettrico e/o al Distributore
dal contratto con il precedente fornitore verranno men
Durata - Il Contratto ha durata indeterminata, fermo il d

Art. 4 Dispacciamento e Trasporto dell' energia elett

Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto e d
gratuito a Plenitude per la durata del Contratto: (i) m
nell'interesse del Cliente il contratto di dispacciamen
contratto di Trasporto relativo al/i PdF con il Distributo
Cliente, inclusa la gestione dei dati di misura e a porre i
accettato da Plenitude con la comunicazione di accett
in nome e per conto del Cliente le condizioni tecniche p
connessione alla rete elettrica, che disciplina il servi
Distributore Elettrico, funzionale all'erogazione del ser
Elettrico eventuali richieste inerenti le prestazioni di
prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire
trasporto con il Distributore e il contratto di dispaccia
Codice Civile, risponderà nei confronti del Cliente per
proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsa
richieste di cui ai precedenti punti (i) (ii) e (iii). Relativar
oneri eventualmente fatturati dal Distributore Elettric
parte del Cliente degli eventuali preventivi relativi alle
relativa a prestazioni di sua competenza per conto del
Elettrico ove previsto dalla normativa vigente.

competenza, per il quale sia già stata inviata una fattura cartacea, la stessa sarà resa disponibile senza costi aggiuntivi in formato digitale. Inoltre, il Cliente, sia in caso di somministrazione di energia elettrica sia in caso di somministrazione di Gas, riconoscerà a Plenitude, per ciascuna richiesta, ad eccezione della Voltura, della Voltura con cambio fornitore e dell'Attivazione, inoltrata al distributore competente tramite Plenitude, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 del TIV, attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico per prestazioni richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: disattivazione della somministrazione, variazione di potenza di una somministrazione già attiva). Per ciascuna richiesta di Voltura o Voltura con cambio fornitore o Attivazione inoltrata al distributore competente tramite Plenitude, il Cliente , oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico, riconoscerà a Plenitude anche il corrispettivo indicato nelle Condizioni Economiche e relativi allegati. In caso di Offerte PLACET e di offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas, oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico il Cliente riconoscerà a Plenitude un corrispettivo pari a 23 euro IVA esclusa nel solo caso di Voltura, come indicato nelle relative Condizioni Economiche. In caso di Voltura Ordinaria e di Attivazione di un PdF precedentemente disattivato, Plenitude non imputa al Cliente i debiti/crediti del precedente intestatario del/i PdF.

Art. 6 Rilevazione dei consumi

La quantificazione dei consumi di energia elettrica e/o Gas avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Contatore Elettrico e/o Gas. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura secondo il seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore Elettrico e/o Gas b) autoletture comunicate dal cliente finale c) dati di misura stimati. Per l'energia elettrica, nel caso di stime effettuate da Plenitude, esse saranno calcolate in relazione: (i) alle letture rilevate presenti nella banca dati (ii) alle stime eventualmente pervenute da parte del Distributore Elettrico; (iii) ai dati storici di consumo del Cliente che Plenitude acquisisce durante la somministrazione; (iv) al fatto che il Cliente stesso sia residente o meno presso l'immobile al quale si riferisce il PdF; (v) alle caratteristiche tecniche del PdF. Per il Gas, invece, nel caso di stime effettuate da Plenitude, esse saranno calcolate in relazione: (i) alle letture rilevate presenti nella banca dati (ii) all'andamento climatico (iii) ai dati storici di consumo del Cliente che Plenitude acquisisce durante la somministrazione; (iv) alla tipologia d'uso del Gas; (v) al tipo di apparecchiature alimentate a Gas comunicate dal Cliente. Il Cliente di energia elettrica trattato per fasce con tutti i PdP in bassa tensione ha diritto a un indennizzo automatico pari a 10 € qualora il Distributore metta a disposizione per 2 mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati; tale indennizzo automatico è riconosciuto al Cliente da Plenitude. La lettura rilevata del Contatore Gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG che prevede: per PdF con consumi fino a 500 Smc/anno un tentativo di lettura nell'anno; per PdF da 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno due nell'anno, uno nel periodo aprile-ottobre e uno in quello novembre-marzo; per PdF da 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno tre nell'anno, uno nel periodo novembre-gennaio, uno in quello febbraio-aprile e uno in quello maggio-ottobre; per PdF superiori a 5.000 Smc/anno rilevazione mensile. Se il Contatore Gas è dotato di un sistema di "smart metering", cioè che consente la telelettura e telegestione del Contatore, indipendentemente dai consumi annui, la rilevazione dei consumi sarà mensile con dettaglio giornaliero oppure, per i soli Contatori Gas di calibro G4 e G6, il Distributore effettuerà una lettura mensile senza dettaglio giornaliero l'ultimo giorno del mese solare o nei primi tre giorni del mese solare successivo. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore Elettrico e/o Gas. In caso di mancata lettura del Contatore Gas, Plenitude ne fornirà informazione al Cliente in fattura. In caso di mancata lettura del Contatore Gas, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i PdF dotati di misuratore accessibile (misuratore per cui la rilevazione della lettura è consentita senza la necessità della presenza del Cliente o di un suo delegato), il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore tramite Plenitude. Per i clienti di Gas con frequenza di lettura diversa dalla giornaliera e da quella mensile con dettaglio giornaliero e per i clienti di energia elettrica trattati monorari, Plenitude indica in fattura la finestra temporale in cui il cliente può comunicare l'autolettura affinché essa sia fatturata senza l'integrazione di stima. L'autolettura può essere comunque trasmessa in qualsiasi momento attraverso i canali resi disponibili da Plenitude ed esplicitati in fattura. L'autolettura validata dal Distributore Elettrico e/o di Gas sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime Plenitude, in assenza di lettura rilevata del Distributore Elettrico e/o Gas. Plenitude non prenderà in carico l'autolettura qualora il dato risulti palesemente errato in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente, informandolo preventivamente. Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Gas e/o energia elettrica darà facoltà a Plenitude, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno. Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore Gas e/o Elettrico la verifica del Contatore Gas e/o Elettrico: le richieste del Cliente

Condizioni Generali di Contratto

periodicità di fatturazione sarà: bimestrale per i clienti
disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW; mensile per
superiore a 16,5 kW. Nel solo caso in cui il Cliente abbi
Cliente riceverà un'unica fattura per entrambe le som
unica fattura per entrambe le somministrazioni, la pe
previste dalle due forniture, come sopra dettagliato.
Plenitude emetterà la fattura entro 45 giorni dall'u
nell'emissione della fattura Plenitude nella prima fattu
complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno, i segu
2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un ma
giorni solari; 60 € per ritardi superiori a 90 giorni sol
contenente la restituzione del deposito cauzionale, e
garantito quando una Bolletta Digitale è emessa entro
di emissione della fattura di chiusura in ritardo, il Clien
200.000 Smc/anno ha diritto, nella medesima fattura,
maggiorato di 2 € ogni 10 giorni solari ulteriori di ritardo
mancata messa a disposizione del dato di misura da
contabilizzante i consumi effettivi. Nei casi in cui il Distr
della fornitura, decorso un tempo superiore a 30 giorni
con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc
e riconosciuto tramite Plenitude.

Art. 8 Pagamenti; interessi di mora; mancato paga

riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa
Plenitude si riserva la facoltà di non richiedere il pagam
insieme agli importi della successiva fattura. Nei casi
Contratto attivo, viene riportato e compensato nella fa
fisici di Plenitude abilitati, presso banche e sportelli A
tabaccherie e altri esercenti convenzionati; con carta
online del Portale, fino a un importo massimo pari a
Debit). Non è ricompreso tra i metodi di pagamento
esemplificativo, IBAN associato a carte prepagate o ac
seconda della modalità di pagamento prescelta; saran
disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà co
corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) si applicano le
alla riscossione addebiterà solo le fatture per le quali r
inviate da Plenitude al Cliente, contrassegnate con ap
pagamento da parte del soggetto abilitato alla riscoss
abbia scelto un'offerta del mercato libero che preveda
essendo tale modalità di pagamento condizione vincol
venga meno in qualunque momento successivo all'ac
comunicazione, ai sensi degli artt. 1353 o 1456 del Codi
per il Gas sia per l'energia elettrica, nei casi previsti dall
Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi supe
termine fissato per il pagamento. Le somme oggetto d
costante, non cumulabili e aventi frequenza pari a
riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calco
maggiori informazioni sulle modalità con cui il Cliente

Condizioni Generali di Contratto

Contratto scegliendo un'offerta per il mercato libero diverso dalle Offerte PLACET, Plenitude addebiterà per i solleciti le sole spese postali oltre IVA; mentre per ciascuna diffida un importo pari a 6 € oltre IVA inclusivo sia delle spese postali sia dei costi per l'attività di gestione e recupero del credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Con riferimento alla somministrazione di Gas, essa potrà essere sospesa (in conformità con quanto stabilito dalla Delibera ARERA ARG/Gas 99/2011 per i PdF disalimentabili) mediante richiesta al distributore di chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente, che può essere inviata non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque non prima di 40 giorni dalla notifica al cliente della diffida. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro il termine indicato in diffida decorrente dalla sospensione della somministrazione di Gas e comunque non inferiore a 15 giorni, il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi degli articoli 1454 e 1456 del Codice Civile, senza ulteriore comunicazione da parte di Plenitude. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà, previo avviso al Cliente con apposita comunicazione, procedere all'interruzione della somministrazione di Gas mediante interventi tecnici più complessi e il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento, per il quale il Cliente è tenuto a consentire al Distributore l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il PdF. Plenitude non sospenderà la somministrazione di Gas limitatamente ai casi previsti dall'art. 9.2 della Delibera ARERA 229/01. In deroga a quanto previsto dal citato art. 9.2, al punto a), Plenitude può richiedere la sospensione/interruzione della somministrazione di Gas al Distributore Gas, anche senza preavviso, nel caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme agli usi e alle disposizioni contrattuali. Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, nel caso in cui sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida, Plenitude potrà inviare al Distributore Elettrico la richiesta di sospensione della somministrazione presso il PdF del Cliente, non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e non prima di 25 giorni dalla notifica al cliente della diffida per i PdF connessi in bassa tensione per i quali sia tecnicamente possibile procedere alla riduzione di potenza prima della sospensione come in seguito specificato; per gli altri PdF il termine minimo per la richiesta di sospensione è di 40 giorni dalla notifica della diffida al cliente. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro il termine indicato in diffida decorrente dalla sospensione della somministrazione di energia elettrica, Plenitude ha facoltà a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Cliente, con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di cui al precedente Art. 4. Per i PdF connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione di potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà sospesa la somministrazione. Plenitude è tenuta a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 € nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; 20 € nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione. Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i "clienti finali non disalimentabili" di cui all'art. 23 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com verranno seguite le procedure previste dall'art. 24 della predetta Delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato. In caso di risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PdR, Plenitude sarà tenuta a trasmettere al Distributore Gas: copia delle fatture non pagate; copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell'ultima fattura pagata; documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. Plenitude, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, si impegna a inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione di cui alle Delibere ARERA 646/2015/R/eel e 574/2013/R/gas. Per ogni richiesta di sospensione, interruzione e riattivazione, il Cliente riconoscerà a Plenitude gli oneri richiesti dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico. Inoltre, nei casi diversi dal Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas o dalle Offerte PLACET, per ogni richiesta di sospensione e riattivazione Plenitude potrà addebitare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 del TIV, attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Plenitude si riserva di addebitare al Cliente le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti da Plenitude.

Plenitude potrà pretendere il pagamento di quanto dovuto e non pagato entro i termini previsti dal Cliente con riferimento a precedenti

plenitude

Condizioni Generali di Contratto

Plenitude il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addel
contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria o po
somministrazione di Gas non abbia consumi superior
occasione del primo ciclo utile di fatturazione. Nel caso
fornitura sarà facoltà di Plenitude richiedere a garanz
cauzionale fruttifero pari al 50% del fatturato dell'ar
ricevimento della richiesta di Plenitude comunicata anc
Plenitude di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effet
dall'articolo 72 della Legge Fallimentare.

Art. 10 Diritto di recesso; cessazione della somministr

Ciascuna Parte ha diritto di recedere unilateralme
somministrazioni).

Plenitude potrà recedere, anche nel caso di Servizio
comunicazione scritta e con modalità tali da permette
della ricezione della comunicazione da parte del Client
caso di rifiuto di Voltura sul PdF, Plenitude potrà rec
cambio fornitore, ai sensi del Titolo I e III dell'Alle
783/2017/R/com e 196/2019/R/com), il Cliente Gas e il
tal fine, in occasione della conclusione del nuovo contra
recedere, secondo le stesse modalità di conclusione
venditore entrante dovrà esercitare il recesso in nome
non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di ca
connessi in bassa tensione o con consumi eccedenti 2
Plenitude, indicando la data da cui decorre il reces
sottoscrivere un nuovo contratto in data successiva a t
utile per far decorrere lo switch entro la data indicat
ultima istanza cui il cliente ha diritto. Nel caso in cui il
ove applicabile, il Servizio Aggiuntivo, il Cliente dovrà i
da permettere la verifica dell'effettiva ricezione, a: Eni
(MI). In tal caso, il preavviso decorre dalla data in cui Ple
un mese dalla ricezione, e la data di cessazione corris
dandone informazione a Plenitude. Qualora, a seguit
Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei con
ogni caso responsabile dei consumi di Gas e di quant'al
Gas). L'esercizio da parte di Plenitude o del Cliente de
precedente Art. 4 e la cessazione delle attività di cui allo
fornitore il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel
lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cam
precedente la data di cambio fornitore o al venditore
cambio fornitore il Cliente potrà effettuare l'autolettura
lavorativo successivo alla data di decorrenza della Vo
carico o l'eventuale non presa in carico del dato, qua
quattro giorni lavorativi successivi nei casi in cui la mod

Art. 11 Variazione delle condizioni contrattuali

Eventuali condizioni imposte da provvedimenti del

plenitude

Condizioni Generali di Contratto

Contratto. La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione fino al PdF del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico. Plenitude non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al PdF, salvo che dipendano da fatti imputabili a Plenitude. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del PdP del Cliente alla rete elettrica). Plenitude si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, Plenitude non è responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e Gas a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di Plenitude.

Art. 13 Diritti e tributi
Oltre agli importi previsti nel presente Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e i tributi che Plenitude è tenuta a pagare in relazione al Contratto per la somministrazione di gas naturale e di energia elettrica e, ove prevista, per la prestazione di servizi aggiuntivi. La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas naturale e dell'energia elettrica prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, come illustrato dalla documentazione messa a disposizione da Plenitude nel Portale. L'applicazione del trattamento fiscale verrà effettuata da Plenitude sulla base della tipologia di utenza contrattualizzata, nonché delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, consegnate dal Cliente, opportunamente compilate e riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del corretto regime fiscale. Gli effetti dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal Cliente a Plenitude, fatti salvi i casi in cui tale decorrenza venga diversamente determinata direttamente dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa applicabile. L'istanza finalizzata alla richiesta del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o esclusione deve essere trasmessa dal Cliente a Plenitude, esclusivamente ai recapiti indicati nella documentazione messa a disposizione da Plenitude nel Portale:
- con Posta Elettronica Certificata(PEC) e con allegati sottoscritti con firma elettronica digitale del Cliente;
- oppure con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati non sottoscritti con firma digitale del Cliente; in questo caso ai fini della decorrenza e del riconoscimento del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, il Cliente deve necessariamente procedere anche con l'invio della documentazione sottoscritta ed in originale a mezzo raccomandata a.r. entro quindici giorni dall'invio ottemperato per Posta Elettronica Certificata (PEC);
- per i soli soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), con raccomandata a.r..
In caso di incompletezza, carenza di allegati essenziali o di scarsa comprensibilità, istanze e dichiarazioni non sottoscritte Plenitude si vedrà costretta a respingere la richiesta ed a richiederne l'integrazione o la ripresentazione, pena lo slittamento dei termini per il riconoscimento del beneficio fiscale.
In assenza di produzione dei predetti documenti verranno applicate:
- per il gas naturale, l'aliquota IVA e le aliquote di accisa e di imposta addizionale (laddove prevista) per gli usi civili;
-per l'energia elettrica, l'aliquota IVA e l'aliquota di accisa prevista in relazione alla tipologia di utenza contrattualizzata.
Inoltre, in mancanza di diversa comunicazione del Cliente, Plenitude considererà valide le istanze, le dichiarazioni e le documentazioni, riferite al/ai medesimo/i PdF, già ritenute valide nell'ambito di un precedente Contratto tra le Parti, da cui si siano susseguiti, senza soluzione di continuità, Contratti per la medesima tipologia di utenza e a condizione che non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione.
Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente ogni aggiornamento a Plenitude delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), la fornitura, gli impieghi del gas naturale e/o dell'energia elettrica, la tipologia di attività svolta, la destinazione d'uso dei locali, nonché ogni altro elemento utile e/o rilevante in precedenza dichiarato e ritenuto valido ai fini del riconoscimento del

Condizioni Generali di Contratto

800.900.700 da rete fissa e allo 02.444.141 da rete mobi
Portale (registrandosi all'Area Personale). Plenitude
rivolgersi per richiedere informazioni. Eventuali reclar
all'indirizzo Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - Co
Borromeo (MI); tramite il form online disponibile sul
Qualora il Cliente utilizzi l'indirizzo di posta sop
obbligatoriamente: nome e cognome, indirizzo presso
quello dal precedente) o indirizzo e-mail, e l'indicazion
saranno pubblicati sul Portale.

Art. 15 Legge applicabile e Foro competente
La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per c
da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un Con
residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso ne
connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di c

Art. 16 Procedure extragiudiziali di risoluzione delle
Per risolvere eventuali controversie, secondo quan
extragiudiziale di risoluzione delle controversie prima c
alla procedura dell'organismo ADR (Alternative Dispu
Associazioni di consumatori, i cui dettagli sono consul
tipologie di clienti (sia domestici che non) possono ri
conto di ARERA, i cui dettagli sono consultabili all'indiri
partecipare alle procedure sopra citate, entrambe gratu
Per le controversie riguardanti i soli contratti sottos
Resolution) accessibile all'indirizzo web https://webgat

Art. 17 Cessione della posizione contrattuale da part
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 del Codice C
della propria posizione contrattuale a società da essa c
gli verrà data comunicazione tempestivamente. La ces
meno favorevoli. In caso di cessione di azienda o ramo
obbligato insieme al cessionario verso Plenitude per il p
alla relativa scadenza. E' fatta salva la possibilità che P
da parte del Cliente almeno un mese prima della data
forma scritta a Plenitude dettagliata informazione sulla
precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sed
soggetto cessionario.

Art. 18 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali del Cliente, ai fini e/o
del trattamento dei dati personali del Cliente è Eni Pl
Milano (MI).
Il Cliente può esercitare i diritti previsti dalla Normativ
del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, olt
consenso del Cliente, il diritto di revocare tale consens

Condizioni Generali di Contratto

giudiziari relativi alla predetta inosservanza e la volontà di Plenitude di avvalersi della presente clausola, fermo restando ogni altro rimedio di legge.

Art. 20 Sicurezza degli impianti Gas e energia elettrica
La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto Interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore Gas e/o Elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas e/o Elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto. Come previsto all'art. 6, Plenitude rende disponibile sul proprio Portale informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed efficiente del Gas e per il risparmio energetico, come previsto dalla Delibera ARERA 40/14/R/gas.

Art. 21 Riferimenti normativi principali
Il Contratto rispetta ove applicabili: il codice di condotta commerciale di Gas e di energia elettrica, allegato alla Delibera ARERA 366/2018/R/com; il D.Lgs. n. 206/2005, in G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", per brevità "Codice del Consumo"), ivi compreso il capo I del Titolo III della Parte III, in materia di diritti dei consumatori nei contratti, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 in G.U. 11 marzo 2014, n. 58; la Delibera ARERA 229/01 in GU n. 287 del 11 dicembre 2001; D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ("Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici") in G.U. 12 marzo 2008, n. 61 ("D.M. 37/2008"). Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da Gas, ai sensi della Delibera ARERA 85/2024/R/gas pubblicata sul sito www.arera.it in data 19 marzo 2024. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul Portale o sul sito del Comitato Italiano Gas (o "Cig") www.cig.it: il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo al Cig all'indirizzo indicato nel modulo stesso. Con riferimento alla Firma Grafometrica: il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("CAD") in G.U. 16 maggio 2005, n. 112 e il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lett. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71" del CAD (in G.U. n.117 del 21 maggio 2013). Tutti i riferimenti normativi citati nel Contratto e nei suoi allegati (incluse le presenti CGC) sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o tramite le modalità individuate dalle autorità competenti.

Art. 22 Rilascio dei permessi e delle concessioni per il Gas; condizione risolutiva
L'accettazione della Proposta da parte di Plenitude, di cui al precedente Art. 3, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del Gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle Condotte fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di Plenitude per il ritardato o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle Condotte di distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico di Plenitude alcun onere.

1.2.10__12/14

plenitude

Modulo per l'esercizio del ripensamento

Da compilare e inviare esclusivamente nel caso in cui il
tale modulo è allegato. Il modulo potrà essere:

- **compilato comodamente online** all'indirizzo https:/
- oppure **spedito alla Casella Postale** 71 - 20068, Pesc

La compilazione online o la spedizione alla Casella Post

- in caso di sottoscrizione del Contratto attraverso t
paragrafo "Diritto di Ripensamento" delle Condizioni
coincidente con la data di ricevimento, da parte del Clie
- in caso di sottoscrizione del Contratto attravers
perfezionamento del Contratto coincidente con la data
Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit.

Con il presente modulo notifico l'esercizio del Diritto di
(Fare un segno sul cerchio per indicare la tipologia)

◯ Nuova attivazione

◯ Cambio Prodotto

◯ Passaggio Eni Plenitude SpA Società Benefit da alt

◯ Voltura con cambio fornitore

Nel SOLO caso di selezione di Voltura con cambio
Notifico l'esercizio del ripensamento, consapevole c
di ultima istanza finchè non sceglierò un altro fornit

Il contratto è identificato dai seguenti dati:

Numero Plico*_____

Codice POD/PDR_____

Nome, Cognome (o Denominazione Condominio)*_____

Codice Fiscale_____

(*) Campi obbligatori

Informativa sul trattamento dati personali dei Clienti Eni Plenitude

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 **("GDPR" o "Regolamento")**, Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit **("Eni Plenitude", "Società" o "Titolare")** fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali dei clienti **("Clienti")** realizzato nell'ambito del contratto di fornitura dei servizi **("Servizi")** , nonché per la vendita dei prodotti **("Prodotti")**, di Eni Plenitude, che avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento e del D.lgs.196/2003 e s.m.i. **("Codice Privacy")**.

Con il termine "Clienti" devono intendersi sia le persone fisiche che, in proprio nome e per proprio conto, sottoscrivono un contratto per la fornitura di Prodotti e/o Servizi Eni Plenitude, sia i relativi rappresentanti (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, amministratori di sostegno, tutori, curatori, mandatari, delegati, ecc.). Nel caso in cui il soggetto che riceve il presente documento non sia anche la (o non sia l'unica) persona fisica che beneficerà dei Prodotti e/o Servizi Eni Plenitude, tale soggetto si impegna a rendere nota al/agli (ulteriore/i) beneficiario/beneficiari dei Prodotti e/o Servizi il presente testo di informativa sul trattamento dei relativi dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali è Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit con sede legale in via Giovanni Lorenzini 4, 20139 Milano (MI), contattabile all'indirizzo e-mail privacy@eniplenitude.com.

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO)

La Società ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@eniplenitude.com;

FINALITA' BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

1) Esecuzione di misure precontrattuali su richiesta del Cliente, relative a:

a) **verifica del comportamento di pagamento del Cliente** nei confronti di Eni Plenitude per precedenti contratti o contratti in essere (ad esempio, assenza di morosità);

b) **rating creditizi** elaborati da società preposte a tali attività e basati su informazioni pubbliche (ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievoli);

c)eventuali **dati presenti nei "Sistemi di informazioni creditizie"** o "SIC"[1] e su elaborazioni statistiche effettuate sui dati contrattuali forniti dal Cliente, nonché sui dati presenti presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità ("SCIPAFI"). Inoltre, per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi ai fini della prevenzione delle frodi, il Titolare potrà consultare il servizio Check IBAN CBI comunicando l'IBAN e Codice Fiscale del Cliente a Nexi Payments, CBI e la banca presso cui è aperto il conto che tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi per verifica e comunicazione della loro correttezza[2];

d) **verifica dello stato di vulnerabilità del Cliente** ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 210/2021 e della Delibera AGCOM n. 290/21/CONS (ad esempio, verifica della sussistenza di uno stato di disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92, di residenza presso il medesimo nucleo familiare di un soggetto non vedente, non udente o con gravi limitazioni della capacità di deambulazione in base alla legge 388/2000, ecc.), tramite il Cliente stesso e/o tramite un suo rappresentante (ad esempio, amministratore di sostegno, tutore, curatore, mandatario, delegato ecc.).

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della Società, volto alla corretta misurazione del merito e del rischio creditizio e alla prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione dei rischi o del furto di identità del Cliente. Il conferimento dei dati è necessario e in mancanza non sarà possibile stipulare correttamente il contratto.

I dati saranno conservati nei tempi previsti dalle disposizioni in materia di prescrizione. Si precisa che il Cliente può opporsi sin dall'inizio e successivamente al trattamento dei suoi dati personali per tale finalità. Tuttavia, l'esercizio di tale diritto può determinare l'impossibilità di procedere alla contrattualizzazione del Prodotto e/o Servizio e all'esecuzione del relativo contratto.

Infine, nel caso in cui, ai fini della verifica dello stato di vulnerabilità, siano richiesti e trattati dati idonei a rivelare lo stato di salute del Cliente ai sensi dell'art. 9 del GDPR, tali dati saranno trattati sulla base della sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante sanciti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato dal quadro normativo e regolamentare sopra riportato. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla verifica dello stato di vulnerabilità del Cliente, fatta salvo il caso in cui tempi di conservazione ulteriori siano imposti dall'applicazione di prescrizioni normative o regolamentari in capo al Titolare, nonché dall'esigenza di tutelare la posizione del Titolare in giudizio o in una fase pre-contenziosa. Mediante l'accettazione del presente documento, il Cliente prende atto e accetta la possibile comunicazione dei relativi dati personali idonei a rivelare lo stato di salute in favore di Eni Plenitude.

2) Esecuzione delle **obbligazioni contrattuali** ed in particolare:

a) **eventuale raccolta della sottoscrizione grafometrica del Cliente** sulla documentazione contrattuale relativa ai Servizi e/o ai Prodotti, tramite registrazione informatica dei parametri della firma apposta dal Cliente stesso (ad esempio, la velocità, la pressione, l'inclinazione) funzionale a garantire la sua identificazione, la sua connessione univoca alla firma e al documento sottoscritto, e l'autenticità e integrità dei documenti sottoscritti;

b) **gestione del rapporto contrattuale** relativo ai Servizi e/o ai Prodotti e delle attività correlate (ad esempio, gestione fatturazione e pagamenti, reclami, etc.);

c) **pre-registrazione all'Area Personale**, funzionale alla successiva registrazione del Cliente all'Area Personale, che consente all'utente di gestire, attraverso il sito internet della Società, alcuni aspetti relativi al contratto sottoscritto (ad esempio, bollette, consumi, pagamenti, Prodotti e Servizi,

plenitude

Informativa sul trattamento dati personali dei

a) **cliccando sull'apposito link presente in ogni comunica**

b) **inviando una comunicazione** all'indirizzo e-mail privac

c) **rivolgendosi al DPO** all'indirizzo e-mail dpo@eniplenitu

I dati saranno conservati sino all'eventuale opposizione del Cli

4) Adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, di disp

trattamento è l'adempimento degli obblighi di legge a cui è

comporterà l'impossibilità di stipulare o eseguire correttamen

I dati saranno conservati nei limiti imposti dalle disposizioni di

5) Accertamento, esercizio o difesa di un diritto del Titolare d

- **gestione della fase pre-contenziosa e contenziosa**, inclu

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di E

Società e/o di terzi.

I dati saranno conservati nei tempi previsti dalle disposizioni in

6) **Invio di comunicazioni promozionali via e-mail su Prodott**

inviare, all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente nel

quelli oggetto del contratto.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Eni

Il Cliente può opporsi in qualsiasi momento al trattamento e c

a) **cliccando sull'apposito link presente in ogni comunica**

b) **inviando una comunicazione** all'indirizzo e-mail privac

c) **rivolgendosi al DPO** all'indirizzo e-mail dpo@eniplenitu

I dati saranno conservati sino all'eventuale opposizione d

7) Attività di marketing relative a future iniziative curate d

telefono con operatore: la base giuridica del trattamento è il

al momento della sottoscrizione del Contratto.

Le successive manifestazioni di volontà espresse dal Cliente

Plenitude sono da intendersi come aggiornamenti delle manif

I dati saranno conservati sino all'opposizione/revoca del conse

dello stesso da parte del Cliente.

8) **Attività di marketing, previa comunicazione dei dati da pa**

Prodotti e/o Servizi via SMS, e-mail o telefono con operatore

Eni Plenitude potrà comunicare i dati di contatto del Cliente

assicurativo, bancario, mobilità, editoria, etc.) per l'invio da

prodotti e/o servizi.

Una volta individuati i soggetti destinatari dei dati, la Societ

saranno comunicati per le relative finalità di marketing.

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso e s

sottoscrizione del Contratto. Le successive manifestazioni di

Prodotti e/o Servizi di Eni Plenitude, sono da intendersi come

I Clienti che hanno rilasciato il consenso saranno informati, pr

finalità di marketing, affinché ciascun Cliente possa di volta in

I dati saranno conservati sino all'opposizione/revoca del conse

dello stesso da parte del Cliente.

9) Analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da En

e specifico, revocabile e modificabile in ogni momento, fornito

Le successive manifestazioni di volontà espresse dal Cliente

Plenitude, sono da intendersi come aggiornamenti delle man

I dati saranno conservati sino all'opposizione/revoca del co

refresh dello stesso da parte del Cliente.

Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, per le finalit

Informativa sul trattamento dati personali dei Clienti Eni Plenitude

- **diritto di limitazione del trattamento**: chiedere la limitazione del trattamento;
- **diritto alla portabilità dei dati**: chiedere di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare, ove tecnicamente fattibile.

I Clienti hanno, inoltre, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi e nei casi previsti dal GDPR, al trattamento dei dati che li riguardano. Infine, qualora ritengano che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, i Clienti hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

I Clienti possono esercitare i diritti sopra elencati

- contattando il Servizio Clienti al numero 800900700;
- inviando una mail a privacy@eniplenitude.com oppure;
- rivolgendosi al DPO, all'indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com;

---

[1] In particolare, al fine di meglio valutare il rischio creditizio, le banche e le finanziarie con cui il Cliente è eventualmente in rapporto, comunicano alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i cui gestori rivestono la qualifica di titolare del trattamento. La normativa di disciplina dei SIC è regolata, allo stato, dal relativo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n. 163/2019, disponibile al sito web www.garanteprivacy.it).

[2] L'informativa approfondita sul servizio Check IBAN CBI è disponibile su www.nexi.it/privacy.html.

Informativa sul trattamento dati personali dei

In aggiunta ai canali sopra indicati, i Clienti possono in qualsi
Plenitude https://eniplenitude.com/my-eni.

Accesso ai SIC in relazione alle verifiche precontrattuali realiz

Eni Plenitude si limita ad accedere ai dati presenti nel SIC se
Cliente. Pertanto, Eni Plenitude non è un partecipante ai SIC
Experian Italia S.p.A., con sede legale a Roma, Piazza dell'Indi
199183538 Resp. protezione dati: dpoltaly@experian.com si
sintesi fornite da Experian in relazione ai SIC a cui Eni Pler
informazioni in merito al trattamento dei dati personali realizz

Informazioni Experian e descrizioni

- **Tipo di Sistema: Positivo e negativo**
- Il "sistema di informazioni creditizie" o "SIC" è una banca
  la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o
  finanziamento o di un'altra analoga facilitazione finanz
  ambito privato. Il SIC può contenere, in particolare: in
  inadempimenti; informazioni di tipo positivo e negati
  registrati nel SIC al momento del loro verificarsi.
- **Partecipanti**
  Soggetti partecipanti a tale sistema ai sensi del Codice
  2019: i soggetti privati, che in virtù di contratto o accord
  sistema; il partecipante, autonomo titolare del trattame
  dati personali in modo sistematico, in un quadro di reci
  standard individuati nel Codice di condotta per i sistemi
  nei pagamenti ("Codice di condotta SIC"); le banche,
  intermediari finanziari la cui attività è regolamentata nel
  Italia l'attività di factoring (legge 21 febbraio 1991, n. 5
  pagamento, i soggetti privati che, nell'esercizio di attività
  la fornitura di beni o servizi, ovvero svolgono l'attività di
  di piattaforme digitali per prestiti tra privati.
- **Tempi di conservazione dei dati**
  I tempi di conservazione sono quelli indicati nell'inform
  seguito.
  Il periodo nel quale i dati personali relativi a richieste/
  condotta SIC.
- **Uso di sistemi automatizzati di credit scoring – Sì**
  Le modalità di organizzazione, aggregazione, raffronto
  trattamenti automatizzati basati sull'applicazione di met
  forma di esiti sintetici, indicatori numerici o punteggi
  probabilistici, del suo profilo di rischio.
- **Esistenza di un processo decisionale automatizzato – No**
  Decisione basata unicamente sul trattamento automati
  modo analogo significativamente sulla persona.
- **Ulteriori dettagli sul trattamento**
  Il trattamento dei dati personali è effettuato da Experian
  alla tutela del credito ed alla valutazione del merito cred
  e prevenire artifizi e raggiri (anche nell'ambito del D. Lgs.
  I dati sono conservati nel Regno Unito (dove è ubicat
  trattamento all'interno dello Spazio Economico Europeo
  data center in Paesi non facenti parte dello SEE solo in
  Commissione Europea, norme vincolanti d'impresa, claus
- **Tempi di conservazione dei dati nei SIC Archivio delle**